

RECURSO CÍVEL Nº 5063462-31.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: ESTHER ZITENFELD SAMPAIO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSS. GDASS. PAGAMENTO DE 70 PONTOS. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA TNU. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL PELO STF. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS APENAS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apenas para fins de prequestionamento, na forma da fundamentação supra. Referendada a decisão, intimem-se as partes, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2025.

5063462-31.2024.4.02.5101

510015512346 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5063462-31.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: ESTHER ZITENFELD SAMPAIO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração tempestivos opostos pelo INSS em face do acórdão proferido por esta Turma.

Afirma a existência de ofensa aos artigos 2º, 5º, *caput* e 40, §§ 4º e 8º, 61, § 1º, II, 'a' da CF/88, de acordo com a interpretação feita pela Suprema Corte no julgamento de mérito do seus Temas nº 983 e 1082 de Repercussão Geral, além da Súmula Vinculante 37.

VOTO

Inicialmente, assevero que nada obsta que se aplique a decisão da TNU antes mesmo do trânsito em julgado do feito, tampouco há notícias de determinação de suspensão nacional pelo STF, após a interposição de recurso extraordinário. Ademais, diante da admissão de recurso extraordinário que tratará da decisão da TNU, evidente que o tema merecerá melhores contornos que os adotados até então.

No mais, a apreciação da questão específica da pontuação da GDASS está expressamente debatida no acórdão, não merecendo quaisquer alterações.

Por fim, quanto ao prequestionamento, assevero que os dispositivos apontados nos embargos não restaram violados, diante da fundamentação esboçada na decisão recorrida e da adoção da orientação jurisprudencial da TNU.

Pelo exposto, VOTO POR CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apenas para fins de prequestionamento, na forma da fundamentação supra. Referendada a decisão, intimem-se as partes.

5063462-31.2024.4.02.5101

510015512345 .V3